拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３０４８５
起案日	令和　７年　４月　８日
特許庁審査官	堀部　修平　　９２１５　２Ｌ００
特許出願人代理人	弁理士法人クレイア特許事務所　様
適用条文	第１７条の２第３項（新規事項） 第３６条第６項第２号（明確性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規事項）令和　７年　２月１９日付け手続補正書でした補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（新規事項）について

（１）請求項２

請求項２の「前記光ファイバの先端の突出量は、１．０μｍ以上３．５μｍ以下である」との事項について、本願明細書の段落[0113]には、突出量に関して、「その突出量は平均値が２．４７１μｍで標準偏差が１８１であった。」との記載がある。ここで、当該記載における「標準偏差が１８１」の意味するところが明確ではないが、突出量を１．０μｍ以上３．５μｍ以下とする点については、記載も示唆もされていない。

出願人は意見書で、本願明細書段落[0029]の「この光ファイバアセンブリを光

接続すると、光ファイバの凸形状同士が当接しあって変形し、フィジカルコンタクト（ＰＣ）接続をすることができる」との記載、及び、複数の標準規格における、高さの規格として１．０μｍ～３．５μｍが記載されていることに基づき、「したがって、当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項、すなわち「光ファイバの先端の突出量は、１．０μｍ以上、３．５μｍ以下である」が当初明細書の「この光ファイバアセンブリを光接続すると、光ファイバの凸形状同士が当接しあって変形し、フィジカルコンタクト（ＰＣ）接続をすることができる。」との記載から自明な事項であると理解されます。 」と主張しているが、当初明細書等に具体的に記載された突出量は、上記事項と異なることが明らかであるし、本願発明における突出量が標準規格に基づくものでることについても記載も示唆もされていないから、出願人の意見書による主張は失当である。
　よって、請求項２で限定された上記事項は、当初明細書等に記載された事項の範囲内のものではない。

（２）請求項３
　請求項３の「前記突出した光ファイバは、先端の形状が凸形状である」との事項について、出願人は意見書で、「このことは、明細書段落［０１０９］に、「光ファイバ１１の凸形状同士が当接して変形し、フィジカルコンタクト（ＰＣ）接続をすることができる。」と記載されています。」と補正の根拠を説明しているが、当該記載における「凸形状」は、同段落に「図２２に示すように、光学研磨後の光ファイバアセンブリの接続端面は、光ファイバ１１の接続端面が、セラミックプレート１００の本体の端面に対して凸形状に突出する。」と記載されているように、セラミックプレートに対する凸形状が記載されているのみであって、図22を参酌しても、光ファイバの先端は凸形状ではないから、光ファイバの先端の形状を凸形状とすることは、当初明細書等に記載も示唆もされていない。
　よって、請求項３で限定された上記事項は、当初明細書等に記載された事項の範囲内のものではない。

●理由２（明確性）について

（１）請求項１-２６
　請求項１の「前記接続端面の研磨面」は、「研磨面」が接続端面における何れの部分を指すのかが明確でない。光ファイバの端面のみを研磨面とするものは、発明の詳細な説明に記載がない点にも留意されたい。
　請求項１６，２５の「前記接続端面の研磨面」についても同様。
　よって、従属項を含む請求項１-２６に係る発明は、明確でない。

＜補正の示唆＞

発明の詳細な説明には、先端面の光ファイバとフェルールの双方が研磨面であるものが記載されているのみである点を踏まえ、「前記接続端面の研磨面において」との記載を、「前記接続端面の前記光ファイバ及び前記フェルールは研磨面であり、前記研磨面において」とする補正を検討されたい。
なお、上記の補正の示唆は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは、出願人が決定すべきものである。

（２）請求項２６
請求項２６に係る発明は、「請求項１に記載の光ファイバアセンブリの接続端面を研磨する方法」の発明であるが、請求項１に係る発明は、「前記接続端面の研磨面において前記光ファイバの先端がフィジカルコンタクト接続可能に突出する」ものであるから、「研磨する方法」が請求項１に記載の光ファイバの接続端面を形成するという製造方法を特定しているのか、請求項１に係る発明を、さらに研磨する方法を特定しているのか、あるいは、そのほかのことを特定しているのかが明確でない。
よって、請求項２６に係る発明は、明確でない。

＜補正の示唆＞
製造方法を特定しているのであれば、例えば、「請求項１に記載の光ファイバアセンブリの接続端面を形成する方法であって、・・・接続端面形成方法。」とする補正を検討されたい。
なお、上記の補正の示唆は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは、出願人が決定すべきものである。

（３）請求項２７
請求項２７には「前記光ファイバ挿着孔側」との記載があるが、この記載よりも前に「光ファイバ挿着孔側」の記載が無く、「前記光ファイバ挿着孔側」が何を指し示しているのかが不明確である。
よって、請求項２７に係る発明は明確でない。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ６／２６-６／２７
Ｇ０２Ｂ６／３０-６／３４
Ｇ０２Ｂ６／３６-６／４３

・先行技術文献　特開２００５-６２８８６号公報
特開２００７-２１２９７３号公報
特開２００４-１０１９９０号公報
特開２０１１-１９７６３３号公報
国際公開第０３／０８７９０７号
米国特許第５４３０８１９号明細書
特開２００９-２８８７９６号公報
特開２００４-１４５１４０号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。さらに、特許請求の範囲について補正をする際には、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明（拒絶の理由に示す事項についてするものに限る）を目的とする補正に限られます。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部光デバイス　堀部修平（ほりべ　しゅうへい）

ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２９３
※　●●●●@jpo.go.jp
（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
横井　亜矢子	堀部　修平	
９７０６	９２１５	